

PRINCIPALES PLAZOS LEY 39



— OPOSITATEST —
DÍA DEL OPOSITOR

visita nuestra web
www.opositatest.com

✉ ayuda@opositatest.com ☎ 91904 07 98

TÍTULO I. DE LOS INTERESADOS EN EL PROCEDIMIENTO



Aportación acreditación representación o subsanación defectos de la acreditación presentada

(Art. 5.6)

10 días o un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran

Validez de los poderes inscritos en el Registro electrónico de apoderamientos

(Art. 6.6)

Validez determinada máxima de 5 años a contar desde la fecha de inscripción

-Posibilidad de prórroga poder a instancia del poderdante: validez determinada máxima de 5 años a contar desde la fecha de inscripción.

Plazo de demora de la eficacia de cualquier otro sistema de identificación electrónica que las Administraciones públicas consideren válido, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad

(Art.9.2.c)

2 meses desde la comunicación previa.

Plazo de demora de la eficacia de cualquier otro sistema de firma electrónica que las Administraciones públicas consideren válido, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad

(Art. 10.2.c)

2 meses desde la comunicación previa.



Plazo máximo para notificar resolución expresa procedimiento

(Art. 21.2 y 3)

Información interesados del plazo máximo de resolución procedimientos, notificación actos, efectos silencio, cuando éstos hubiesen iniciado el procedimiento por solicitud

(Art. 21.4)

Suspensión plazo máximo para resolver cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración

(Art. 22.1.d)

Plazo fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento:

-Este plazo no podrá exceder de 6 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o cuando así venga previsto en el Derecho de la UE

Si las normas reguladoras del procedimiento no fijan plazo máximo para resolver: el plazo será de 3 meses que se contarán:

-En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación

- En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para su tramitación.

Dicha mención se incluirá en la comunicación que se dirigirá al efecto al interesado dentro de los **10 días siguientes a la recepción de la solicitud** iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación

El plazo de suspensión **no podrá exceder en ningún caso de 3 meses**



Plazo para expedición del certificado acreditativo del silencio administrativo producido

(Art. 24.4)

Plazo expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos que hayan sido válidamente emitidos por las Administraciones públicas

(Art. 27.4)

Plazo para la remisión a la Administración de informes preceptivos ya elaborados por un órgano distinto al que tramita el procedimiento

(Art. 28.2)

15 días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento

-No obstante el interesado podrá pedirlo en cualquier momento, computándose entonces los 15 días desde el día siguiente a aquél en que la petición tuviese entrada en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para resolver.

15 días, a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u organismo competente, con las excepciones derivadas de la aplicación de la Ley 19/2013 de Transparencia y Buen Gobierno

10 días a contar desde su solicitud

TÍTULO III. DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS



Plazo para cursar notificación a lo interesados afectados por resoluciones y actos administrativos

(Art. 40.2)

10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado

Práctica notificación domicilio interesado, si nadie se hiciera cargo de la notificación (segundo intento notificación)

(Art.42.2)

Se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los 3 días siguientes al primer intento.

-En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las 15.00 horas, el segundo intento deberá realizarsedespués de las 15.00 horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de 3 horas entre ambos intentos de notificación.

Plazo para entender rechazada la notificación por medios electrónicos cuando la notificación electrónica sea obligatoria o haya sido expresamente elegida por el interesado

(Art. 43.2)

10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido

TÍTULO IV. DE LAS DISPOSICIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN



Iniciación del procedimiento

Plazo para la confirmación, modificación o levantamiento de las medidas provisionales adoptadas antes del inicio del procedimiento administrativo

(Art. 56.2)

Plazo para que los particulares presuntamente lesionados en un procedimiento de responsabilidad patrimonial aporten alegaciones, documentos o información conveniente a su y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reoconocimiento del mismo

(Art. 65.2)

Plazo prescripción del derecho a reclamar en los casos de responsabilidad patrimonial

(Art. 67.1)

15 días siguientes a su adopción

10 días

1 año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo

-En el caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.

-En los casos en que proceda reconocer el derecho a indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general, el dº prescribirá al año de haberse notificado la resolución administrativa o sentencia definitiva

-En los casos de responsabilidad patrimonial a que se refiere el artículo 32 apartados 4 y 5, de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (lesión como consecuencia declaración inconstitucionalidad de una norma con rango de ley o lesión como consecuencia de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la UE) el derecho a reclamar prescribirá al año de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea.



TÍTULO IV. DE LAS DISPOSICIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN

Iniciación del procedimiento

Plazo subsanación o mejora de la solicitud de iniciación del procedimiento

(Art. 68.1 y 2)

Plazo general: 10 días

-Salvo en los procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, el plazo podrá ser **ampliado prudencialmente hasta 5 días más**, a petición del interesado o a iniciativa del órgano cuando la aportación de documentos presente dificultades especiales

PRINCIPALES PLAZOS DE LA LEY 39/2015 DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN

TÍTULO IV. DE LAS DISPOSICIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN

Ordenación del procedimiento

Plazo cumplimiento de trámites por los interesados

(Art. 73.1)

10 días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.

Plazo para cumplimentación de trámites durante el procedimiento cuando la Administración considere que alguno de los actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios

(Art.73.2)

10 días

TÍTULO IV. DE LAS DISPOSICIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN

Instrucción del procedimiento



Periodo ordinario de prueba

(Art. 77.2)

No superior a 30 días ni inferior a 10

Periodo extraordinario de prueba

(Art. 77.2)

No superior a 10 días

Plazo emisión de informes

(Art. 80.2)

10 días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor

Plazo emisión informe preceptivo en procedimientos de responsabilidad patrimonial

(Art. 81.2)

No podrá exceder de 10 días

Dictámenes preceptivos Consejo de Estado u órgano consultivo CCAA de los procedimientos de responsabilidad patrimonial previstos en el art.81.2. Propuesta de resolución

(Art. 81.2)

El órgano instructor, en el plazo **de 10 días** a contar desde la finalización del trámite de audiencia, remitirá al órgano competente para solicitar el dictamen una propuesta de resolución o, en su caso, la propuesta de acuerdo por el que se podría terminar convencionalmente el procedimiento.

Dictámenes preceptivos Consejo de Estado u órgano consultivo CCAA de los procedimientos de responsabilidad patrimonial previstos en el art.81.2. Emisión dictamen.

(Art.81.2)

El dictamen se emitirá en el **plazo de 2 meses**

TÍTULO IV. DE LAS DISPOSICIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN

Instrucción del procedimiento



Plazo evacuación del Informe preceptivo del CGPJ en el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia

(Art. 81.3)

Trámite de audiencia. Plazo para que los interesados aleguen y presenten los documentos y justificaciones pertinentes

(Art. 82.2)

Información pública. Plazo formular alegaciones en el caso de que se acuerde un periodo de información pública

(Art. 83.2)

Plazo máximo de 2 meses.

No inferior a 10 días ni superior a 15 días.

No inferior a 20 días

TÍTULO IV. DE LAS DISPOSICIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN

Finalización del procedimiento



Plazo para que los interesados formulen alegaciones en el caso de que se acuerden actuaciones complementarias

(Art. 87)

7 días tras la finalización de las actuaciones complementarias

Plazo para practicar las actuaciones complementarias

(Art. 87)

No superior a 15 días

Plazo para que los interesados formulen alegaciones y aporten medios de prueba en relación con cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados y sobre las que se vaya a pronunciar el órgano competente

(Art. 88.1)

No superior a 15 días

Especialidades de la resolución en los procedimientos sancionadores. Plazo alegaciones inculpado cuando el órgano competente para resolver considere que la infracción o la sanción revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución

(Art.90.2)

Se notificará al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes en el **plazo de 15 días.**



Finalización del procedimiento

Procedimientos responsabilidad patrimonial
posibilidad de entender que la resolución es
contraria a la indemnización del particular

(Art. 91.3)

Plazo para para que 3º interesados insten la
continuación del procedimiento cuando se
produzca el desistimiento o la renuncia por
los interesados

(Art. 94.4)

Caducidad de los procedimientos iniciados
a solicitud del interesado

(Art. 95.1)

Transcurridos **6 meses** desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo

10 días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.

Transcurridos **3 meses** desde la paralización del procedimiento por causa imputable al interesado.

TÍTULO IV. DE LAS DISPOSICIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN



■ Tramitación simplificada del procedimiento administrativo

Plazo para que la Administración desestime la tramitación simplificada del procedimiento administrativo a instancia de los interesados por no concurrir las razones previstas en la ley

(Art. 96.3)

5 días desde su presentación.

Plazo para resolver los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada

(Art. 96.6)

30 días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento

Plazo para formular alegaciones al inicio del procedimiento

(Art. 96.6)

5 días

Plazo emitir dictamen del Consejo Estado/órgano equivalente si se solicita celeridad

(Art. 96.6)

15 días

TÍTULO V. DE LA REVISIÓN DE LOS ACTOS EN VÍA ADMINISTRATIVA

Revisión de oficio (Cap. I)

Caducidad del procedimiento de revisión de oficio cuando se hubiese iniciado de oficio y no se dictase resolución

(Art. 106.5)

6 meses desde su inicio

Límite para adoptar declaración de lesividad

(Art. 107.2)

No podrá adoptarse una vez transcurridos 4 años desde que se dictó el acto administrativo

Caducidad del procedimiento de declaración de lesividad

(Art. 107.3)

Transcurridos **6 meses** desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad



TÍTULO V. DE LA REVISIÓN DE LOS ACTOS EN VÍA ADMINISTRATIVA

■ Recursos administrativos (Cap. II)

■ Principios generales

Suspensión de la ejecución del acto impugnado por silencio de la Administración

(Art. 117.3)

Si transcurrido **1 mes** desde que la solicitud de suspensión entró en el registro electrónico de la Administración/organismo competente para su decisión y no se dicta y notifica resolución expresa.

Plazo audiencia de los interesados para que formulen las alegaciones y presenten documentos y justificantes que estimen procedentes en relación con hechos nuevos o documentos no recogidos en el expediente originario

(Art. 118.1)

No inferior a 10 días ni superior a 15

Plazo para que otros interesados formulen alegaciones

(Art. 118.2)

No inferior a 10 días ni superior a 15



TÍTULO V. DE LA REVISIÓN DE LOS ACTOS EN VÍA ADMINISTRATIVA

■ Recursos administrativos (Cap. II)

■ Recurso de alzada

Plazo para que la remisión del recurso por el órgano que dictó el acto impugnado al competente para resolver si se interpone ante el primero el recurso

(Art. 121.2)

10 días

Plazo interposición recurso si el acto fuera expreso

(Art. 122.1)

1 mes

Plazo interposición recurso si el acto no fuera expreso

(Art. 122.1)

Podrá interponerse en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo

Plazo máximo para dictar y notificar resolución

(Art. 122.2)

3 meses



TÍTULO V. DE LA REVISIÓN DE LOS ACTOS EN VÍA ADMINISTRATIVA

■ Recursos administrativos (Cap. II)

■ Recurso potestativo de reposición

Plazo interposición si el acto fuera expreso

(Art. 124.1)

1 mes

Plazo interposición recurso si el acto no fuera expreso

(Art. 124.1)

En cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica se produzca el acto presunto

Plazo máximo para dictar y notificar resolución del recurso

(Art. 124.2)

1 mes



TÍTULO V. DE LA REVISIÓN DE LOS ACTOS EN VÍA ADMINISTRATIVA

Recursos administrativos (Cap. II)

Recurso extraordinario de revisión

Plazo interposición recurso cuando se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente

(Art. 125.2)

4 años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada

Plazo interposición recurso en los demás casos

(Art. 125.2)

3 meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme

Desestimación recurso por silencio

(Art. 126.3)

Transcurridos 3 meses desde la interposición del recurso sin haberse dictado y notificado la resolución

TÍTULO VI. DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA Y DE LA POTESTAD PARA DICTAR REGLAMENTOS Y OTRAS DISPOSICIONES

Plan Normativo con las iniciativas legales o reglamentarias que se elevarán para su aprobación el año siguiente

(Art. 132.1)

Debe hacerse público ANUALMENTE





— OPOSITATEST — **DÍA DEL OPOSITOR**

visita nuestra web
www.opositatest.com

✉ ayuda@opositatest.com ☎ 91904 07 98